

한전KDN(주) 상임감사 통보, 주의 요구

제 목 일용근로자 관리업무 소홀

소 관 부 서 ☼☼☼☼☼☼

조 치 부 서 ☼☼☼☼☼☼, 인사노무처(인사부)

구 분 비정규관리

내 용

☼☼☼☼☼☼는 배전 및 통신(☉☉☉ 포함)분야 시설공사, 한전 수탁용역 단순공사 등 사업 수행을 위하여 일용근로자를 채용하고 있다.

「일용근로자 관리 지침」 1.5 (사용기간) 1.5.1에 의하면 일용근로자의 1회 사용기간은 3개월 미만을 원칙으로 한다. 다만, 계약 종료 후 3개월 이상의 근로단절 또는 1개월 이상의 타사 근로경력을 증빙하는 서류를 제출 시에는 사용기간을 새로이 기산할 수 있으며, 동 지침 1.5.3에 의하면 1.5.1항의 근로단절 또는 타사 근로경력을 증빙하는 서류의 제출 없이 연속 재계약을 통해 계속사용기간을 3개월 이상으로 운영할 경우에는 소속 처장/사업소장의 승인을 득하여야 한다. 이 경우에도 계속사용기간은 9개월 미만으로 운영되어야 한다.

또한 「산업재해보상보험법 시행령」 제23조(근로 형태가 특이한 근로자의 범위)에 의하면 1일 단위로 고용되거나 근로일에 따라 일당 형식의 임금을 지급받는 근로자에게 평균임금을 적용하는 경우 일용근로자라 한다. 다만, 근로관계가 3개월 이상

계속되는 경우에는 일용근로자로 보지 아니하며, 「소득세법 시행령」 제20조(일용근로자의 범위)에 의하면 근로계약에 따라 동일 고용주에게 3개월 이상 계속하여 고용되어 있지 아니한 자를 일용근로자로 정의하고 있다.

♣♣♣♣♣ ♡♡♡♡♡은 “2017년, 2018년 □□□□□ 단말기기 설치공사 및 통신공사” 분야로 일용근로자 2명을 채용하여 9개월의 사용기간을 초과하여 각각 19개월과 21개월을 사용하였다.

또한 ◁◁◁◁은 “◎◎◎ 단순정비” 분야로 일용근로자 2명을 채용하여 9개월의 사용기간을 초과하여 각각 34개월과 43개월을 연속 사용하였으며, '19.07월과 '20.05월에 1개월의 근로 단절 후 재계약시 별도 절차 없이 내부품의로만 사용결정을 하였고 감사일 현재까지 근로하고 있다.

[표 1] 일용근로자 사용기간 미준수 내역

소 속	성 명	생년월일	연속 사용기간	비 고
♣♣♣♣♣ ♡♡♡♡♡	한○○	'☆☆.☆☆.☆☆.	'17.05.06.~'18.11.30.(19개월)	숙련 작업자 부족 (매월 계약 갱신)
	권○○	'☆☆.☆☆.☆☆.	'17.03.10.~'18.11.30.(21개월)	
♣♣♣♣♣ ◁◁◁◁	장○○	'☆☆.☆☆.☆☆.	'16.08.23.~'19.06.27.(34개월)	고령자 사용 (매월 계약 갱신)
	윤○○	'☆☆.☆☆.☆☆.	'15.12.02.~'19.06.27.(43개월)	

그 결과 ♡♡♡♡♡ 일용근로자 2명은 1년 이상 연속사용으로 각각 3.1백만원과 3.3백만원의 퇴직금을 지급하게 되었고, ◁◁◁◁ 일용근로자 2명은 장기간 계약이 반복 갱신됨에 따라 “근로계약 갱신기대권”¹⁾이 인정될 우려가 있다.

1) 근로계약 갱신기대권 : 근로계약의 내용과 근로계약이 이뤄지게 된 동기 및 경위, 계약갱신 기준 등 갱신 요건이나 절차의 설정 여부 및 그 실태, 근로자의 업무내용 등 당해 근로관계를 둘러싼 여러 사정을 종합해 볼 때, 근로계약 당사자 간에 일정한 요건이 충족되면 근로계약이 갱신된다는 신뢰관계가 형성돼 있어 근로자에게 근로계약이 갱신될 수 있으리라는 정당한 기대권이 인정되는 경우에는 이를 위반해 부당하게 근로계약의 갱신을 거절할 수 없음(부당해고와 마찬가지로 아무런 효력이 없음).

관련부서 의견

☞☞☞☞☞☞는 일용근로자 사용기준을 준수하지 못한 것에 부적절하였다는 점을 인정하며, 배전 및 고압◎◎◎ 작업은 위험성이 커 숙련된 작업자가 필요하나 채용하기 어려워 부득이 사용하였으며 고령자의 경우 사용기간 제한이 없는 것으로 착오하였다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

☞☞☞☞☞☞장은 일용근로자 사용기간을 준수하고 재계약시 채용 절차를 지키시기 바랍니다.(통보)

인사노무처장은 일용근로자 사용기간을 준수하지 않은 관련자에게 “주의” 조치하시기 바랍니다.(주의)

< 관 련 자 >

소 속	직 위	성 명	담당기간	귀 책 사 유	처분요구
☞☞☞☞☞☞	차장	○○○	'14.12.16.~'19.01.09.	일용근로자 사용 기간 미준수	주의
◇◇◇◇◇◇◇◇	차장	○○○	'16.01.16.~'18.07.04.	일용근로자 사용 기간 미준수	주의
▼▼▼▼▼▼▼▼	차장	○○○	'18.07.05.~'18.12.03.	일용근로자 사용 기간 미준수	주의
☞☞☞☞☞☞	차장	○○○	'19.01.10.~현재	일용근로자 사용 기간 미준수	주의

※ 소속은 현 소속('20.06월) 기준